

MINISTÈRE DE L'ECONOMIE
ET DE LA PROSPECTIVE

MINISTÈRE DU PÉTROLE
ET DES HYDROCARBURES

CABINET DU MINISTRE

B.P. 165 Libreville
Tél : 01.79.55.27

B.P. 576/874 Libreville
Tél : 01.77.85.06

N° 000263

Tél : 01.77.85.02

FMEP/MPHC/ARM



NOTE CIRCULAIRE
AUX OPERATEURS DU SECTEUR PETROLIER.
(UPEGA).

Objet : Nouveau dispositif de la TVA applicable au secteur pétrolier.

L'Ordonnance n°002/PR/2014 du 19 février 2014, portant réglementation du secteur des hydrocarbures en République Gabonaise, a été enregistrée, publiée et par conséquent exécutée comme loi de l'Etat depuis le 25 avril 2014.

Cette ordonnance dispose, en son article 237 alinéa 1 : « L'ensemble des activités d'hydrocarbures menées par les Contracteurs est assujetti à la TVA au taux de 0% ».

Par conséquent, depuis le 25 avril 2014, toutes les activités d'hydrocarbures des Contracteurs de l'amont pétrolier sont taxables à la TVA au taux unique de 0%. L'application de tout autre taux est par conséquent nul et de nul effet.

Par ailleurs, les activités autres que celles d'hydrocarbures menées par lesdits Contracteurs, sont régies par les dispositions du Code Général des Impôts applicables en la matière.

Le Directeur Général des Impôts, le Directeur Général des Douanes et des Droits Indirects et le Directeur Général des Hydrocarbures sont chargés chacun en ce qui le concerne de veiller à l'application de la présente note et de l'ordonnance précitée.

Fait à Libreville, le 17 JUIN 2014

P. Le Ministre de l'Economie
et de la Prospective.
P. Q. le Ministre Délégué.



Le Ministre du Pétrole
et des Hydrocarbures.



exclusive d'exploitation. L'acquisition de cette participation se fait aux conditions du marché. Les activités d'hydrocarbures bénéficient de mesures incitatives prévues par les textes en vigueur.

Article 5 : L'exercice d'une activité étrangère au secteur des hydrocarbures peut être autorisé dans la même zone, à condition que celle-ci n'entrave pas l'activité des hydrocarbures.

Chapitre II : Des définitions

Article 6 : Au sens de la présente ordonnance, on entend par :

- **Activités amont :** les activités de prospection, d'exploration, de production, de stockage et de transport des hydrocarbures jusqu'au point d'enlèvement ;

- **Activités aval :** les activités de transformation d'hydrocarbures, d'importation, d'exportation, de transport, de stockage et de distribution de produits pétroliers, gaziers, leurs dérivés, ainsi que la formulation des lubrifiants ;

- **Année civile :** la période de douze mois consécutifs commençant le premier janvier et se terminant le trente et un décembre ;

- **Autorisation de prospection :** l'acte administratif par lequel l'Etat autorise un Contracteur à réaliser, à titre non exclusif, dans une zone délimitée, des travaux d'évaluation prévus dans le contrat d'évaluation technique ;

- **Autorisation Exclusive d'Exploration (AEE) :** l'acte administratif par lequel l'Etat autorise le Contracteur à entreprendre, dans la zone délimitée, à titre exclusif, les travaux d'exploration, notamment la sismique, les forages d'exploration, les forages d'appréciation, les études et tout type de travaux nécessaires à l'exploration des hydrocarbures ;

- **Autorisation Exclusive de Développement et d'Exploitation (AEDE) :** l'acte administratif par lequel l'Etat autorise le Contracteur à entreprendre, à titre exclusif, tous travaux de développement et de production d'Hydrocarbures à l'intérieur d'une Zone d'Exploitation délimitée autour du Gisement, étendue par défaut au plus aux deux courbes d'égale profondeur situées en dessous du Gisement ;

- **Autorisation d'exercice d'une activité aval :** l'acte administratif par lequel l'Etat autorise l'exercice d'une activité de transformation, d'importation ou d'exportation des hydrocarbures, ou d'une activité de transport, de stockage, d'entreposage, de distribution de produits pétroliers ou gaziers et de leurs dérivés ;

- **Autorité compétente :** le Ministre chargé des Hydrocarbures ou toute autre autorité habilitée par l'Etat ;

- **Autorité de régulation :** l'autorité administrative indépendante agissant au nom et pour le compte de l'Etat en matière de régulation des activités d'hydrocarbures ;

- **Cadastre des Hydrocarbures :** cartographie délimitant les surfaces en blocs à explorer, à exploiter ou en exploitation ;

- **Cash Flow :** le Flux de liquidités ou de trésorerie généré par les activités de l'entreprise, correspondant à l'argent liquide restant dans l'entreprise après déduction de toutes les charges réellement décaissées ;

- **Changement de contrôle :** toute modification dans le contrôle d'une personne morale, tel que défini par les dispositions de l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique de l'OHADA ;

- **Compte de Règlement ou d'Opérations :** le compte bancaire ouvert au nom du Contracteur en Francs CFA, en Euro ou en Dollar des Etats-Unis d'Amérique, dans les livres d'un établissement de crédit installé au Gabon et agréé par la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (C.O.B.A.C) et servant au règlement de ses opérations avec ses fournisseurs et prestataires de service, à la domiciliation du produit de ses ventes, au rapatriement de ses recettes d'exportation et à l'exportation des revenus et dividendes versés aux actionnaires ;

- **Condensat :** les hydrocarbures liquides obtenus par détente de gaz naturel à l'état de vapeur dans les conditions de gisement qui, à 15 degrés Celsius et à la pression atmosphérique, sont à l'état liquide ;

- **Contracteur :** la ou les personnes morales prises seule ou conjointement, agissant seule, ou conjointement et solidairement, ayant conclu un contrat d'hydrocarbures avec l'Etat, ainsi que son ou leurs ayants-droit ;

- **Contrats d'hydrocarbures :** le contrat portant sur les différentes activités du secteur des hydrocarbures ;

- **Contrat d'évaluation technique :** le contrat conclu entre l'Etat et un Contracteur en vue de réaliser tous travaux de prospection préliminaires de reconnaissance superficielle, notamment par l'utilisation de méthodes géologiques et géophysiques ;

- **Contrat d'exploration :** le contrat entre l'Etat et un Contracteur par lequel celui-ci s'engage à réaliser dans une zone délimitée, à ses frais et à ses risques, pour le